

■ 산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령 [별표 4의2] <신설 2023. 9. 26.>

과징금의 부과기준(제14조의2 관련)

1. 영업정지기간은 법 제18조제9항에 따라 농림축산식품부령으로 정하는 영업정지처분의 세부기준에 따른 영업정지기간(그 기간을 늘리거나 줄인 경우에는 그에 따라 늘어나거나 줄어든 기간을 말한다)을 말하며, 영업정지 1개월은 30일을 기준으로 한다.

2. 과징금 부과금액은 다음의 계산식에 따라 산출한다.

$$\text{과징금 부과금액} = \text{위반사업자 1일 평균매출액} \times \text{영업정지 일수} \times 0.15$$

3. 제2호의 계산식 중 ‘위반사업자 1일 평균매출액’은 위반행위를 한 산림기술용역업자에 대한 처분일이 속한 연도의 전년도 1년간의 총매출액을 기준으로 한다. 다만, 신규 개설 또는 휴업 등에 따라 전년도 1년간의 총매출액을 산출할 수 없거나 1년간의 총매출액을 기준으로 하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우에는 분기별·월별 또는 일별 매출액을 기준으로 산정한다.

4. 제2호에 따라 산출한 과징금 부과금액이 3천만원을 초과하는 경우에는 3천만원으로 한다.